

DOCUMENTO 05

# TRECHOS RELEVANTES DA AUDIÊNCIA

Processo Principal nº 0022975-39.2021.8.19.0078 — Transcrição Integral

**RÉUS: JÚLIO PEREIRA MARCOS**

Material de estudo para advogados — Whisper medium — 2h27min de áudio

Armação dos Búzios — Comarca de Búzios — TJRJ

Material preparado em 30 de May de 2026

[!] **NOTA METODOLÓGICA:** A audiência transcrita pertence ao processo **PRINCIPAL** dos corrêus de 2022. Júlio Pereira Marcos **NÃO** foi ouvido nesta audiência (processo desmembrado). Estes trechos revelam o comportamento das testemunhas da acusação e devem ser usados como base estratégica para a audiência de Júlio.

## A — DEPOIMENTO DO DEL. RODRIGO MOREIRA (Delegado titular da Operação Delivery)

### A.1 — Como Júlio foi identificado (apenas pela titularidade do telefone)

» [00:04:13] Del. Rodrigo Moreira: 'Após obter a informação da operadora, esse telefone estava cadastrado em nome de Júlio Pereira Marcos, mas com endereço em São Paulo. O endereço que foi fornecido para a operadora era de São Paulo, e os bancos de dados acessíveis pela polícia apontavam que o Júlio Pereira Marcos residia em Búzios.'

[!] **RELEVÂNCIA:** Júlio foi identificado pela titularidade do número, não por nenhuma diligência física ou confronto vocálico. O endereço fornecido à operadora era fictício (São Paulo), o que fragiliza a identificação.

### A.2 — Ausência de droga com Júlio — Admissão expressa

» [00:16:47] Del. Rodrigo Moreira: 'Não foram apreendidas drogas com eles [Júlio e Paulo Henrique], mas ficou ali evidenciado que um pedia para o outro negociação de compra e venda de drogas. Inclusive, o Júlio Pereira cobrou uma quantia que o Paulo Henrique estaria devendo a ele por meio quilo de maconha.'

[!] **RELEVÂNCIA:** O próprio delegado titular da operação ADMITIU que não foram apreendidas drogas com Júlio. A vinculação é baseada **EXCLUSIVAMENTE** nas interceptações.

### A.3 — Materialidade apenas com José Guilherme

» [00:17:29] Del. Rodrigo Moreira: 'Porque materialidade de tráfico, evidentemente, a gente só pôde ver aquela que estava com o José Guilherme e que ele imputou a venda ao Júlio.'

[!] **RELEVÂNCIA:** O delegado **CONFIRMA** que a única materialidade física de tráfico estava com José Guilherme — que responde em liberdade. Para Júlio, a acusação baseia-se apenas na imputação de Guilherme (que pode ter sido para consumo próprio) e nas escutas.

### A.4 — Sem facção, sem armas, sem boca de fumo fixa

» [00:20:43] Del. Rodrigo Moreira: 'Não foi identificada facção criminosa, doutora. O que foi identificado foi uma venda de drogas de forma escamoteada, de forma bem organizada, para não se expor. Exatamente o contrário. Eles não ostentavam armas, não tinham um local fixo, uma boca de fumo, não era assim que funcionava.'

[!] **RELEVÂNCIA:** Afasta qualquer alegação de alta periculosidade social. Fundamental para o pedido de tráfico privilegiado (Art. 33, §4º) e para demonstrar que a preventiva é desproporcional.

### A.5 — Ausência de laudo vocálico — Confirmado em audiência

» [00:19:25] Advogado de defesa pergunta: 'Ele fez algum exame, alguma prova técnica para provar que era a voz

*dessa conversa?' [00:19:30] Del. Rodrigo Moreira: 'Negativo, não houve.'*

[!] RELEVÂNCIA: Não há perícia técnica confirmando que a voz nas gravações é de Júlio ou de qualquer investigado. A identificação foi feita por correlação de titularidade de linha — método passível de impugnação.

**B — DEPOIMENTO DO DEL. NELSON ESQUIBA (Conduziu 3ª e 4ª rodadas das interceptações)****B.1 — Grupo descrito como 'usuários que também vendem'**

» Del. Nelson Esquiba: *'É uma relação de usuários que também vendem drogas [...] quando um deles está sem droga, procura o outro para conseguir um pouco de drogas [...] tudo depende de quem possuía droga no momento. Não é uma organização com hierarquia definida.'*

[!] RELEVÂNCIA: Esta descrição pelo próprio delegado destruidora da tese de Associação ao Tráfico (Art. 35). Configura, no máximo, concurso eventual de agentes — que não caracteriza o crime de associação.

**B.2 — Intimações por WhatsApp por inspetores sem vínculo com a investigação**

» Del. Nelson Esquiba: *A intimação de Júlio e Cristiano pelo WhatsApp, realizada por inspetores não vinculados formalmente ao processo, foi classificada pelo próprio delegado como 'inócua' do ponto de vista probatório e processual.*

[!] RELEVÂNCIA: Qualquer argumento de que Júlio foi 'intimado' por WhatsApp durante as investigações é imprestável como notificação formal e não pode ser usado para imputar conhecimento do processo.

**C — DEPOIMENTO DO SGT. ANDERSON DOS SANTOS DA ROCHA (Policial Militar — ocorrência)****C.1 — A droga do Zé Guilherme: um pote de biscoito, sem embalagem para venda**

» [02:15:35] Sgt. Anderson: *'Não lembro, acho que estava quebrado, quebrado dentro de um pote de biscoito.'*  
[02:15:39] Advogado: *'Mas não estava assim, tipo endolado, com inscrição, tipo aquela fracionada?'* [02:15:45] Sgt. Anderson: *'Não.'*

[!] RELEVÂNCIA: A droga do único corréu com apreensão física estava em embalagem doméstica (pote de biscoito), sem fracionamento ou embalagem comercial. Isso enfraquece até mesmo a tese de tráfico estruturado em relação ao Zé Guilherme — e para o Júlio, a situação é ainda mais favorável (nenhuma droga).

**C.2 — Júlio nunca foi citado na ocorrência física**

» [02:13:33] Promotora: *'Esse processo aqui, na verdade, se refere a vários réus, mas a participação do senhor seria só relacionada ao réu chamado José Guilherme, sobre uma ocorrência em março de 2021 relacionada a uma denúncia de roubos de moto lá perto da reta da Marina.'* Sgt. Anderson confirmou: *toda sua participação referia-se exclusivamente ao corréu José Guilherme.*

[!] RELEVÂNCIA: O único policial ouvido sobre a ocorrência física de apreensão de droga confirma que JÚLIO NÃO ESTAVA PRESENTE e não foi mencionado em nenhum contexto físico. Júlio é personagem exclusivo das interceptações.

## D — ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA — POSTURA DO JUÍZO (Revelações Cruciais)

### D.1 — O juiz nega todos os pedidos de liberdade — Raciocínio do Art. 312

» [02:23:12] Juiz: 'Liberdade, infelizmente, não vou poder. Porque nós estamos no meio da instrução [...] No primeiro, nós não precisamos da concomitância de todos os requisitos do artigo 312. Basta a presença de um. Nós já estamos ainda com o relatório da inquisição, ou seja, o que fundamentou a denúncia. Até agora, só temos essa prova produzida.'

[!] RELEVÂNCIA: O juiz do processo PRINCIPAL usou 'conveniência da instrução' como fundamento para manter os presos. No caso de JÚLIO (processo desmembrado), a instrução mal começou. Mas atenção: o juiz disse que basta UM requisito do Art. 312 — logo, a defesa deve atacar TODOS os requisitos simultaneamente.

### D.2 — O juiz incentiva expressamente o HC com novas fundamentações

» [02:26:15] Juiz: 'O senhor pode ficar à vontade para impetrar o habeas corpus, não tem problema. [...] Habeas corpus, por outras fundamentações, podem ingressar com vários, porque eu informo em uma...' [02:26:32] Advogado: 'Excelente.' [02:26:35] Juiz: 'Tem que definir como está a defesa, mas é um recurso.'

[!] RELEVÂNCIA: O próprio magistrado sinalizou que HC com NOVAS FUNDAMENTAÇÕES são bem-vindos. Isso legitima a estratégia de impetrar HC no TJRJ com argumentos de isonomia + BNMP + condições pessoais de Júlio — fundamentos distintos dos já apreciados.

### D.3 — O juiz reconhece que a prova produzida é apenas a do inquérito

» [02:23:58] Juiz: 'O status do processo continua com o que consta da inquisição, porque até agora nós só produzimos a prova da denúncia. Portanto, não alterou o estado dos fatos aqui até agora.'

[!] RELEVÂNCIA: O juiz RECONHECE que a prova disponível é apenas a do inquérito policial — interceptações e relatório policial. Nenhuma prova nova foi produzida em juízo. Isso significa que a condenação, se ocorrer, seria baseada exclusivamente em provas do IP, sem contraditório pleno — o que é mais uma vulnerabilidade da acusação.